

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6627/2541

นาย ฮีเดช ลาลจีไบ เมต้า
นาง ดวง นิจ วัฒน สีน

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 208 วรรคสอง

คำขอให้พิจารณาใหม่ของจำเลยระบุเพียงว่าโจทก์นำมูลหนี้เดียวกันกับคดีนี้ไปฟ้องจำเลยเป็นคดีอาญา จนสามารถหาข้อยุติและประนีประนอมยอมความกับ โจทก์ไปแล้ว โจทก์ก็นำตัวเงินในมูลหนี้เดิมในคดีอาญา มาฟ้องเป็นคดีนี้ ซึ่งโจทก์ควรแจ้งให้จำเลยทราบเพราะจำเลย ได้ติดต่อกับโจทก์ตลอดมาเพื่อผ่อนชำระหนี้ตามคดีอาญา ดังกล่าว โจทก์ก็ฉกฉวยโอกาสที่จำเลยไม่ทราบฟ้องโจทก์ มาปิดช่องทางการต่อสู้คดีของจำเลยโดยขอให้ ศาลดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีไปฝ่ายเดียว จนศาลพิพากษา ให้จำเลยชำระหนี้ ซึ่งไม่เป็นธรรมแก่จำเลย คำขอให้ พิจารณาใหม่ของจำเลยดังกล่าวไม่ได้อ้างหรือแสดงเหตุ โดยละเอียดชัดแจ้งว่าคำพิพากษาของศาลชั้นต้นไม่ชอบหรือ ไม่ถูกต้องในส่วนใด อย่างไร ทั้งจำเลยมิได้โต้แย้ง คัดค้านคำพิพากษาศาลชั้นต้นว่าจำเลยมิได้ลงลายมือชื่อส่งจ่ายเช็ค ตามฟ้องดังที่ศาลชั้นต้นวินิจฉัย และไม่ได้แสดงเหตุผลว่าหาก มีการอนุญาตให้พิจารณาใหม่จำเลยจะชนะคดีได้อย่างไรคำขอให้พิจารณาใหม่ของจำเลยดังกล่าวจำเลยยังมิได้กล่าว โดยละเอียดชัดแจ้งซึ่งข้อคัดค้านคำตัดสินชี้ขาดของศาลชั้นต้น จึงเป็นคำขอให้พิจารณาใหม่ที่ไม่ชอบด้วย ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 208 วรรคสอง

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยซึ่งเป็นผู้ส่งจ่ายชำระเงินตามเช็คจำนวน 3 ฉบับ เป็นเงิน 661,444 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี จากต้นเงินจำนวน 629,225 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา ศาลชั้นต้นพิจารณาคดีไปฝ่ายเดียวแล้วเห็นว่าจำเลยลงลายมือชื่อส่งจ่ายเช็ค จึงต้องรับผิดชอบในความในเช็คพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันผิดนัดคือวันที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คแต่ละฉบับเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ และพิพากษาให้จำเลยแพ้คดีโดยให้ชำระหนี้แก่โจทก์ตามคำฟ้อง

จำเลยยื่นคำร้องขอให้พิจารณาคดีใหม่อ้างว่า จำเลยมิได้มีภูมิลำเนาตามฟ้อง จึงไม่ทราบว่าจะถูกฟ้อง และโจทก์ได้นำมูลหนี้ตามตัวเงินเดียวกันกับคดีนี้ไปฟ้องจำเลยเป็นคดีอาญาที่ศาลแขวงพระนครเหนือ ตามคดีอาญาหมายเลขดำที่ 6048/2539 จนสามารถหาข้อยุติและประนีประนอมยอมความกับโจทก์ไปแล้วโจทก์ก็นำมูลหนี้ตามตัวเงินดังกล่าวมาฟ้องเป็นคดีนี้ซึ่งโจทก์ควรแจ้งให้จำเลยทราบเพราะจำเลยได้ติดต่อกับโจทก์ตลอดมาเพื่อผ่อนชำระหนี้ตามคดีอาญาดังกล่าวโจทก์จงกวนโอกาสที่จำเลยไม่ทราบฟ้องโจทก์มาปิดช่องทางการต่อสู้คดีของจำเลยโดยขอให้ศาลดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีไปฝ่ายเดียวจนศาลพิพากษาให้จำเลยชำระหนี้ซึ่งไม่เป็นธรรมแก่จำเลยมาก

ศาลชั้นต้นพิจารณาคำร้องแล้ววินิจฉัยว่า คำขอให้พิจารณาใหม่มิได้แสดงเหตุคัดค้านคำตัดสินชี้ขาดของศาล ถือว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 208 วรรคสอง มีคำสั่งให้ยกคำร้อง

จำเลยอุทธรณ์คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยมีว่าคำขอให้พิจารณาใหม่ของจำเลยได้กล่าวโดยละเอียดชัดแจ้งซึ่งข้อคัดค้านคำตัดสินชี้ขาดของศาลชั้นต้นหรือไม่พิเคราะห์แล้ว คำขอให้พิจารณาใหม่ของจำเลยระบุเพียงว่าโจทก์นำมูลหนี้เดียวกันกับคดีนี้ไปฟ้องจำเลยเป็นคดีอาญาที่ศาลแขวงพระนครเหนือตามคดีอาญาหมายเลขดำที่ 6048/2539จนสามารถหาข้อยุติและประนีประนอมยอมความกับโจทก์ไปแล้วโจทก์ก็นำตัวเงินในมูลหนี้เดิมในคดีอาญามาฟ้องเป็นคดีนี้ซึ่งโจทก์ควรแจ้งให้จำเลยทราบเพราะจำเลยได้ติดต่อกับโจทก์ตลอดมาเพื่อผ่อนชำระหนี้ตามคดีอาญาดังกล่าว โจทก์ก็จนว่โอกาสที่จำเลยไม่ทราบฟ้องโจทก์มาปิดช่องทางการต่อสู้คดีของจำเลยโดยขอให้ศาลดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีไปฝ่ายเดียวจนศาลพิพากษาให้จำเลยชำระหนี้ ซึ่งไม่เป็นธรรมแก่จำเลยมาก ดังนี้ คำขอให้พิจารณาใหม่ของจำเลยไม่ได้อ้างหรือแสดงเหตุโดยละเอียดชัดแจ้งว่าคำพิพากษาของศาลชั้นต้นไม่ชอบหรือไม่ถูกต้องในส่วนใดอย่างไรจำเลยมิได้โต้แย้งคัดค้านคำพิพากษาศาลชั้นต้นว่าจำเลยมิได้ลงลายมือชื่อส่งจ่ายเช็คตามฟ้องดังที่ศาลชั้นต้นวินิจฉัยและไม่ได้แสดงเหตุผลว่าหากมีการอนุญาตให้พิจารณาใหม่จำเลยจะชนะคดีได้อย่างไร จำเลยเพียงแต่โต้แย้งว่าเช็คทั้งสามที่โจทก์นำมาฟ้องคดีนี้เป็นเช็ค 3 ฉบับ ที่โจทก์เคยฟ้องจำเลยเป็นคดีอาญาและจำเลยได้ติดต่อกับโจทก์ตลอดมาเพื่อผ่อนชำระหนี้ตามเช็คทั้งสามฉบับดังกล่าวเท่านั้น ดังนี้ คำขอให้พิจารณาใหม่ของจำเลยดังกล่าวจำเลยยังมิได้กล่าวโดยละเอียดชัดแจ้งซึ่งข้อคัดค้านคำตัดสินชี้ขาดของศาลชั้นต้น จึงเป็นคำขอให้พิจารณาใหม่ที่ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 208 วรรคสอง

พิพากษายืน

(ระพินทร บรรจงศิลป-สฤทธยั ใพเราะ-ประกาส บวรพางกูร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ